

1501905-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO APARECIDO DAMIÃO BORGES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CRISTIANO APARECIDO DAMIÃO BORGES, qualificado à fl. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501905-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501905-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO APARECIDO DAMIÃO BORGES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CRISTIANO APARECIDO DAMIÃO BORGES, qualificado à fl. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 17 horas, à rua Japaraíquara, n. 186, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca, CRISTIANO APARECIDO DAMIÃO BORGES, qualificado à fl. 09, depositava e ocultava, para entrega a consumo de terceiros, 35,7 kg de "maconha" - substância Tetrahydrocannabinol, substância entorpecente sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 13/14 e laudo de constatação a fls. 15/18).

Pois bem.

Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento foram informado por um homem que no imóvel local dos fatos exalava forte odor de maconha, então para lá se dirigiram.

O imóvel consistia em uma habitação, cujo portão da garagem estava aberto e os agentes já sentiram forte odor de maconha.

Entraram e viram CRISTIANO saindo de dentro da casa.

Indagado, o denunciado, imediatamente, confessou que a residência era sua, e ali mantinha drogas em depósito, para receber R\$ 1.000,00 por semana. Ele autorizou a entrada dos militares e apontou as drogas, escondidas dentro de buracos no piso.

Foram apreendidos 09 pacotes de maconha (laudo de fls. 15/18), além de uma ferramenta denominada ventosa, utilizada para suspender, fixar e transportar objetos, e um caderno da contabilidade do tráfico.

O denunciado foi conduzido ao distrito policial e preso em flagrante, onde formalmente interrogado, confessou a traficância.

As circunstâncias dos fatos, notadamente a posse da grande quantidade das drogas apreendidas, evidenciam a mercancia dos entorpecentes.

Prisão preventiva (fls. 62/65).

Em 27/01/22, recebida a denúncia (fls. 89/90).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 103/105).

Manutenção da denúncia (fls. 126).

Laudo toxicológico (fls. 94/95).

Audiência. Prova oral. Oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, e do réu.

Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/6), no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), no laudo de constatação (15/18), no laudo definitivo (fls. 94/95), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos, em sede investigativa, foram confirmados pela prova.

O policial militar Ricardo disse que estava em patrulhamento, quando foi abordado por um transeunte, que informou existir na via em que estava uma residência da qual exalava forte odor de maconha. Para lá se dirigiu, sentiu o odor, deparou com o réu, o mesmo franqueou o ingresso na residência, e confessou o depósito e armazenamento de maconha. As drogas foram localizadas, sob o solo da residência. Cinco tambores de drogas estavam enterrados, com instrumento para alçá-lo. Havia drogas a granel e outras em embaladas para venda (100 quilos de maconha). O réu informou que estava na traficância havia 5 meses, ganhava de terceiro, para tanto, R\$ 1.000,00 semanais. Denominou que se tratava de residência bomba.

O policial José prestou idêntico depoimento. Informação de transeunte, odor de maconha, locomoção até a residência indicada, na qual deparou com o réu, que franqueou o ingresso naquela, e os locais onde estavam armazenadas as drogas em toneis (a granel e em porções). As drogas estavam sob o piso, não havia rejunte. O réu disse que ganhava R\$ 1.000,00, por semana, para manter as drogas armazenadas, em depósito, havia meses fazia assim procedia.

No interrogatório, embora de início tivesse mostrado certo titubeio em sua fala, acabou por confessar o crime, confirmando que havia meses guardando e mantendo as drogas em depósito, particularmente em piso falso, cuja obra foi realizada por pedreiro, para essa finalidade.

A autoria, portando, é certa.

Passo à análise da pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Miro as certidões de (fls. 45/47).

Na primeira fase, incrementa a pena a significativa quantidade de entorpecentes encontrada (art. 42 da Lei de Regência), os malefícios que a mesma causa,

determina, a par do mau antecedente (fls. 116/117: processo nº 0004310-50.2010.8.26.0050), a justificar a exasperar a pena em metade, passando para 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

O réu confessou o crime, mas dada a peculiaridade da quantidade de entorpecentes, a maneira como armazenada e o tempo do envolvimento do réu com a traficância, descabe a compensação integral, limitada a atenuação em 1/6, sendo que a pena chega a 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Descabe, no contexto, o redutor da pena previsto para o tráfico privilegiado, ante os maus antecedentes e o grande envolvimento do réu com a narcotraficância.

A pena é fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

O regime prisional, dada a gravidade do crime - hediondo, a peculiaridade do armazenamento das várias substâncias entorpecentes e o tempo de envolvimento do réu na prática do ilícito, é fechado. Associados a tais motivos, a concessão de liberdade de recorrer traz desassossego à sociedade, em razão do que descabe cogitar recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno CRISTIANO APARECIDO DAMIÃO BORGES, qualificado à fl. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, 625 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Indefiro recurso em liberdade.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda dos bens utilizados.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.